



第二单元 物权的取得与变动

本单元框架结构

	知识点	考频
1	物权变动概述	低
2	<u>不动产物权变动</u>	<u>极高</u>
3	<u>动产物权变动</u>	<u>极高</u>

知识点 1：物权变动概述

一. 物权的变动类型

变动类型	具体规定	
物权的取得	继受取得	取得物权需要依赖于前权利人的意志。如 <u>继承取得</u> 和 <u>受让取得</u>
	原始取得	取得物权无需依赖于前权利人的意志。如 <u>对无主物的先占</u> 、 <u>拾得遗失物</u> 、 <u>添附</u> 、 <u>善意取得</u> 等
物权的变更	物权的客体、内容的部分改变	
物权的消灭	绝对消灭	因物的灭失导致物权的消灭
	相对消灭	物权本身并未消灭，只是 <u>物权主体发生变更</u>

二. 物权变动的公示与公信原则

原则	含义	案例
公示原则	指物权变动行为须以法定公示方式进行才能够生效	甲、乙签订了一份房屋买卖合同，并于次日配合乙到不动产登记中心办理了不动产转移登记手续，该房屋的所有权从甲的名下转移到了乙的名下
公信原则	指当物权变动依法定方式进行了公示，就产生了公信力，即使公示的内容与权利的实际情况不符，善意第三人也可以基于对公示的信赖而受到法律保护	2025 年 11 月 5 日丙将一辆自有的汽车转让给 A 汽车租赁公司（下称“A 公司”），当日丙将汽车交付给 A 公司，双方约定于 2025 年 11 月 7 日前往车辆管理部门办理车辆权属转移登记手续。2025 年 11 月 6 日，丙从 A 公司处将该车辆租回后以市价转让给丁，双方当日完成车辆交付并办理了车辆权属转移登记手续。由于在办理车辆权属转移登记时，车辆登记在丙的名下，因此丁有理由相信该汽车是丙的，则可以将丁认定为善意第三人，法律应当保护该笔交易的安全，所以丁可以主张善意取得该汽车的所有权

知识点 2：不动产物权变动

一. 不动产物权变动概述

不动产物权变动的原因	说明
基于法律行为而发生	甲、乙签订房屋买卖合同→甲配合乙办理不动产转移登记手续→不动产物权从甲的名下转移到乙的名下
非基于法律行为而发生	满足法定条件→不动产物权发生变动
	非基于法律行为而取得不动产物权的， <u>不以登记为生效要件</u> ，若拟进一步处分上述不动产物权，则需依照法律的一般规定处理，法律规定需 <u>办理登记</u> 的，未经登记，不发生物权变动效力



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

二. 基于法律行为的不动产物权变动

1. 基本规定：以“登记生效”为原则

不动产 <u>物权</u> 的设立、变更、转让和消灭	<u>依法登记</u>	发生效力
	未经登记	不发生（物权）效力
当事人之间所订立的有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的 <u>合同</u>	自 <u>合同成立</u> 时	发生效力
	未办理物权登记的，不影响合同效力	

[案例 4.1]

甲公司将一套房屋转让给乙公司，双方于 2025 年 6 月 3 日签订了房屋买卖合同、2025 年 6 月 12 日办理了房屋所有权转移登记手续：

房屋买卖合同生效时间	
乙公司取得房屋所有权的时间	

2. 例外情形

例外情形	具体规定	
以无需登记为例外	依法 <u>属于国家所有的自然资源</u> ，所有权可以不登记	
以合同生效为设立条件	1	<u>土地承包经营权</u> 自 <u>土地承包经营权合同生效</u> 时设立，未经登记，不得对抗善意第三人
	2	<u>地役权</u> 自 <u>地役权合同生效</u> 时设立，未经登记，不得对抗善意第三人

[总结：基于法律行为的不动产物权变动]

不动产物权类型	不动产物权变动生效时间 (设立、变更、转让、消灭)		不动产物权产生公信力
	登记生效	合同生效	
所有权	√		登记
土地承包经营权		√	登记
建设用地使用权	√		登记
宅基地使用权	√		登记
居住权	√		登记
地役权		√	登记
抵押权	√		登记
提示	依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记		

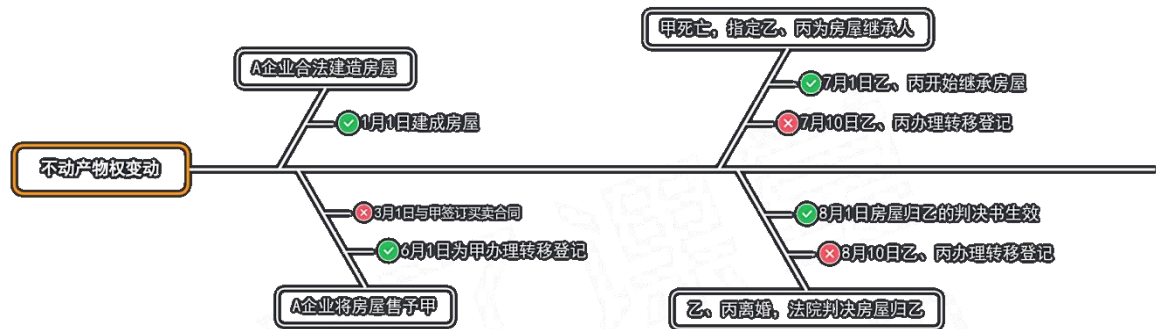
三. 非基于法律行为的不动产物权变动

情形		不动产物权变动生效时间
1	因 <u>合法建造、拆除房屋</u> 等事实行为设立或者消灭物权的	自 <u>事实行为成就</u> 时发生效力
2	因 <u>继承</u> 取得物权的	自 <u>继承开始</u> 时发生效力
3	因人民法院、仲裁委员会的 <u>法律文书</u> 导致物权设立、变更、转让或者消灭的	自 <u>法律文书生效</u> 时发生效力
4	因人民政府的 <u>征收决定</u> 导致物权设立、变更、转让或者消灭的	自 <u>征收决定生效</u> 时发生效力





[案例 4.2]



四. 不动产统一登记制度

1. 不动产登记类型

(1) 总登记

总登记, 是指登记机构对特定行政管辖区域内所有不动产进行的全部登记, 包括土地总登记和建筑物所有权的第一次登记。总登记属于行政管理意义上的登记, 目的是建立完整情形的不动产产籍产权制度。

(2) 变动登记

登记类型	具体规定
首次登记	是指不动产物权的第一次登记。未完成首次登记的, 不得办理其他类型登记
变更登记	是指不动产物权的分割、合并、设立和增减时所办的登记
转移登记	是指不动产物权从转让人转移至受让人所办理的登记
注销登记	当事人可以申请办理注销登记的情形包括: 不动产灭失的; 权利人放弃不动产权利的; 不动产被依法没收、征收或收回的; 人民法院、仲裁委员会的生效法律文书导致不动产权利消灭的; 法律、行政法规规定的其他情形

(3) 更正登记

更正类型	具体规定	
经申请更正	谁去申请	不动产登记簿记载的 <u>权利人</u> 或者 <u>利害关系人</u>
	更正条件	不动产登记簿记载的 <u>权利人</u> <u>书面</u> 同意更正或有证据证明登记确有错误的, 登记机构应当予以更正
依职权更正	不动产登记机构发现不动产登记簿记载的事项错误, 应当通知当事人在 <u>30 个工作日内</u> 办理更正登记。当事人逾期不办理的, 除另有规定外, 不动产登记机构应当在 <u>公告 15 个工作日后</u> , 依法予以更正	

[案例 4.3]

甲有一套房屋为 101 号的房屋, 在不动产登记簿上记载的权利人是乙		
1	权利人乙发现登记有误, 可以申请更正登记	
2	利害关系人甲发现登记有误, 也可以申请更正登记	+ 乙书面同意 = 更正成功
		+ 未获得乙书面同意 + 甲有证据证明登记错误 = 更正成功

(4) 异议登记





登记条件	不动产登记簿记载的权利人不同意更正，利害关系人可以申请异议登记。需要注意的是， <u>异议登记并非更正登记的必经程序</u>
异议登记有效期限	申请人自异议登记之日起 15 日内不起诉的，异议登记失效
登记不当	造成权利人损害的，权利人可以向 <u>申请人</u> 请求损害赔偿

(5) 预告登记

目的	当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议， <u>为保障将来实现物权</u> ，按照约定可以向登记机构申请预告登记		
效力	预告登记后， <u>未经预告登记的权利人同意</u> ，处分该不动产的， <u>不发生物权效力</u>		
消灭	1	<u>债权消灭</u>	买卖不动产物权的协议被认定无效、被撤销
			预告登记的权利人放弃债权
	2	<u>自能够进行不动产登记之日起 90 日内未申请登记</u>	
提示	经预告登记的债权将发生优先于物权的效力		

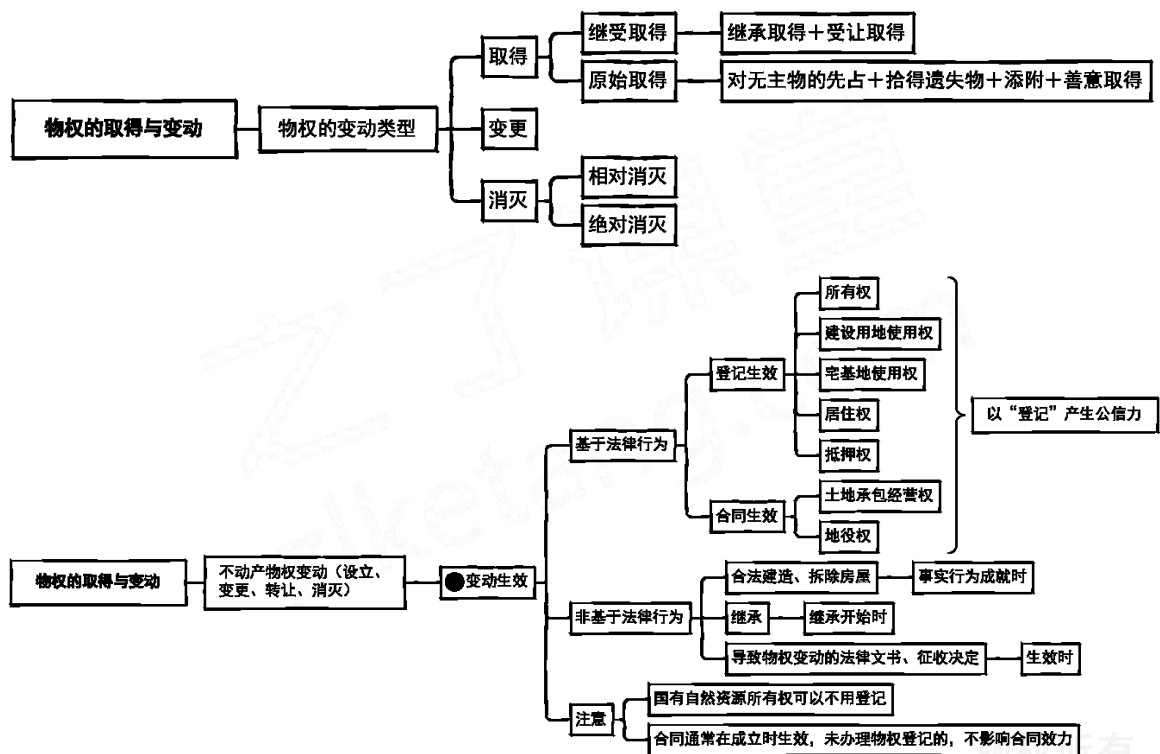
(6) 他项权利登记

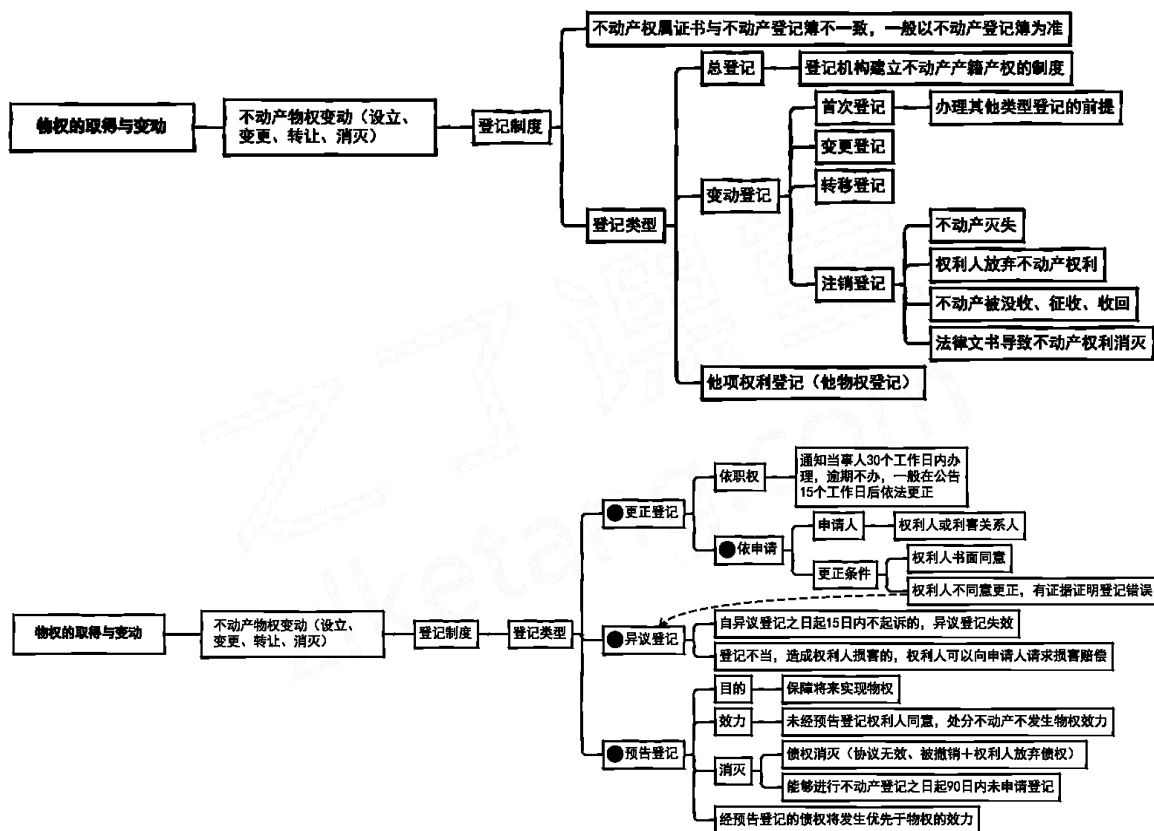
又称他物权登记，如在不动产上创设建设用地使用权等。

2. 登记不一致

不动产权属证书记载的事项，应当与不动产登记簿一致；记载不一致的，除有证据证明不动产登记簿确有错误外，以不动产登记簿为准。

本单元“知识点 1—知识点 2”总结





精学细练

【单选题】甲公司于2025年10月10日通过拍卖方式拍得位于北京郊区的一块工业建设用地；同年10月15日，甲公司与北京市土地管理部门签订《建设用地使用权出让合同》；同年10月21日，甲公司缴纳全部土地出让金；同年11月5日，甲公司办理完毕建设用地使用权登记，并获得建设用地使用权证。甲公司取得建设用地使用权的时间为（ ）。

- A. 2025年10月10日
- B. 2025年10月15日
- C. 2025年10月21日
- D. 2025年11月5日

【答案】D

【解析】甲公司于2025年11月5日取得建设用地使用权。根据规定，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。

【多选题】下列关于不动产物权的表述中，正确的有（ ）。（2025年）

- A. 赵某合法购买商品房，登记产权后，获得商品房所有权
- B. 钱某合法自建房产，登记产权后，获得自建房产所有权
- C. 孙某合法拆除房屋，拆除完毕后，所有权消灭
- D. 李某继承取得房屋，登记产权后，获得所有权

【答案】AC

【解析】（1）选项BC：因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生法律效力。（2）选项D：因继承取得物权的，自继承开始时发生法律效力。（3）选项A：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生法律效力，但法律



另有规定的除外。

【单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于不动产物权变动，表述正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 土地承包经营权自登记时设立
- B. 依法属于国家所有的自然资源，所有权应当登记
- C. 因继承取得不动产物权的，不以登记为生效要件
- D. 地役权自登记时设立

【答案】C

【解析】土地承包经营权、地役权，自合同生效时设立，选项 A、D 不当选；依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记，选项 B 不当选；因继承取得物权的，自继承开始时发生效力，不以登记为生效要件，选项 C 当选。

【单选题】甲、乙夫妻共有一房屋，登记在甲的名下，2025 年 7 月 15 日乙向人民法院起诉要求与甲离婚，人民法院最终判决甲、乙离婚，并将该房屋判归乙一人所有，判决于 9 月 15 日生效，甲、乙二人于 9 月 16 日领取了判决书，乙于 9 月 20 日凭判决书向登记机关办理了产权转移登记手续。根据物权法律制度的规定，该房屋的所有权归乙一人所有的时间是（ ）。

- A. 2025 年 7 月 15 日
- B. 2025 年 9 月 15 日
- C. 2025 年 9 月 16 日
- D. 2025 年 9 月 20 日

【答案】B

【解析】因人民法院的法律文书导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书生效时发生效力。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于异议登记的表述中，错误的有（ ）。(2024 年)

- A. 申请人自异议登记之日起 15 日内不提起诉讼的，异议登记失效
- B. 异议登记不当，造成权利人损害的，权利人可以向申请人请求损害赔偿
- C. 异议登记后 15 日内起诉的，异议登记自法院开庭后失效
- D. 提起更正登记之前，须先提起异议登记

【答案】CD

【解析】异议登记之日起 15 日内申请人不起诉的，异议登记失效，选项 C 错误；利害关系人申请更正登记，如果不动产登记簿记载的权利人书面同意更正，登记机构直接予以更正；如果权利人不同意更正，则利害关系人可以先申请异议登记，然后获取证据证明登记确有错误，从而最终获得更正登记。选项 D 错误。

【多选题】根据物权法律制度的规定，关于预告登记，下列表述不正确的有（ ）。

- A. 预告登记后，未经预告登记的权利人同意，转让不动产的，不发生物权效力
- B. 预告登记的权利人放弃债权的，不影响预告登记的效力
- C. 预告登记期间，与他人就已办理预告登记的不动产所签订的买卖合同无效
- D. 预告登记后，买卖不动产物权的协议被认定无效、被撤销的，预告登记失效

【答案】BC

【解析】选项 B：预告登记后，债权消灭（买卖不动产物权的协议被认定无效、被撤销、预告登记的权利人放弃债权）或者自能够进行不动产登记之日起 90 日内未申请登记的，预告登记



第四章 物权法律制度 | 精讲班-周周

失效；选项 C：预告登记期间，与他人就已办理预告登记的不动产所签订的买卖合同的效力不受影响。

【单选题】赵某于 2025 年 2 月 5 日与甲公司签订买卖合同，购买甲公司预售的商品房，并且于 2025 年 2 月 20 日办理了预告登记。之后甲公司于 2025 年 6 月 1 日将房屋交付给赵某，该房屋可以在 2025 年 6 月 20 日办理过户登记。则预告登记失效的日期是（ ）。(2025 年)

- A. 2025 年 6 月 30 日
- B. 2025 年 7 月 30 日
- C. 2025 年 8 月 31 日
- D. 2025 年 9 月 18 日

【答案】D

【解析】预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起 90 日内未申请登记的，预告登记失效。选项 D 当选。

知识点 3：动产物权变动

一. 基于法律行为的动产物权变动

动产物权类型	动产物权变动生效时间 (不区分动产类型)		动产物权产生公信力	
	交付	合同生效	普通动产 (其他动产)	特殊动产 (车辆、船舶、航空器)
所有权	√		占有	登记
抵押权		√	登记	登记
质权	√		占有	占有
留置权	法定产生			
提示	以登记产生公信力的动产物权，未经登记，不得对抗善意第三人			

[案例 4.4]

甲将一辆汽车转让给乙，双方于 2025 年 6 月 3 日签订了车辆买卖合同、2025 年 6 月 9 日甲将该汽车交付给乙、2025 年 6 月 12 日双方办理了车辆所有权转移登记手续：

车辆买卖合同生效时间	
乙取得车辆所有权的时间	
拓展	
6 月 10 日甲向乙借用汽车并于当日将汽车以市价转卖给丙，并完成交付。此时由于汽车还登记在甲的名下，因此丙有理由相信该汽车是甲的，属于善意第三人。对乙而言，因为没有办理登记，因此不得对抗善意第三人丙，所以丙可以主张善意取得该汽车的所有权	

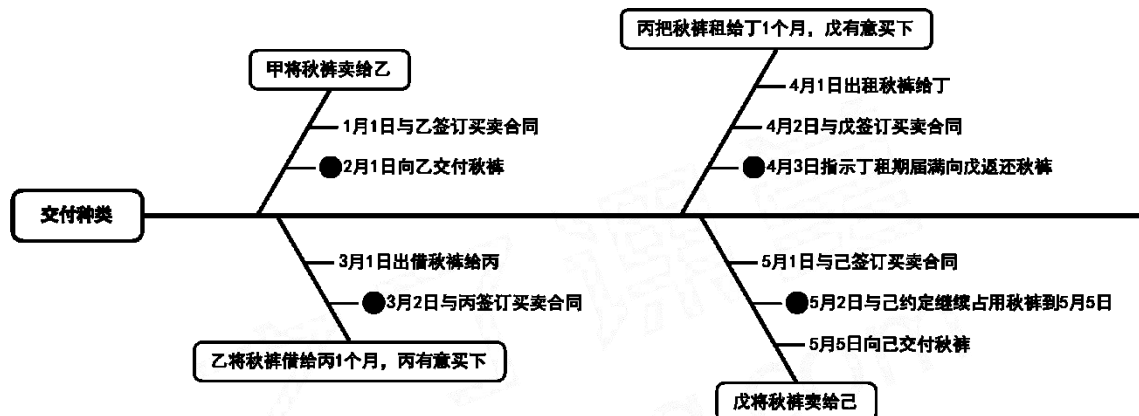
二. 交付的种类

交付种类	动产物权设立和转让前的占有人	物权变动时点
现实交付	出让人（出卖人）	交付时
简易交付	权利人（买受人）	民事法律行为生效时
指示交付	第三人（出卖人、买受人以外的人）	受让人取得返还原物请求权时
占有改定	当事人约定由出让人继续占有该动产	占有改定约定生效时
说明	简易交付 + 指示交付 + 占有改定 = 观念交付	





[案例 4.5]



三. 非基于法律行为的动产物权变动

1. 先占

所谓先占，就是以所有权人的意思占有无主动产（遗失物不属于无主动产），先占人基于先占行为取得无主动产的所有权。

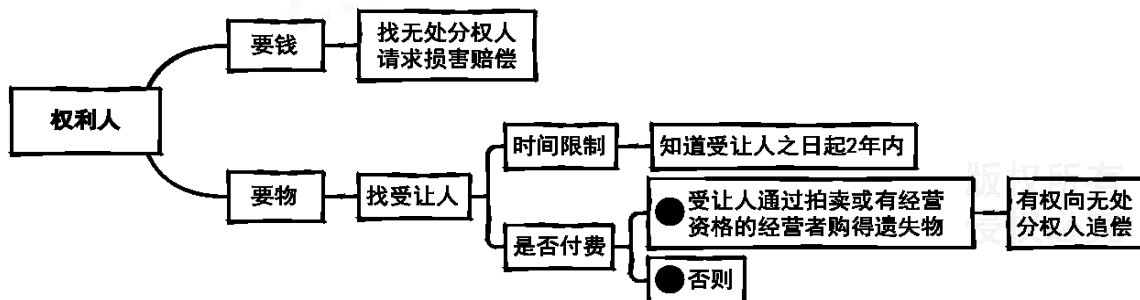
2. 拾得遗失物

(1) 遗失物没有被无权处分

	基本规定
1	拾得遗失物后，拾得人应当 <u>及时通知</u> 权利人领取，或者 <u>送交公安</u> 等有关部门
2	有关部门收到遗失物，知道权利人的，应当 <u>及时通知</u> 其领取；不知道的，应当 <u>及时发布招领公告</u> 。自有关部门发出招领公告之日起 <u>1年内</u> 无人认领的，遗失物归 <u>国家</u> 所有
3	拾得人在遗失物送交有关部门前，有关部门在遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物。因 <u>故意或重大过失</u> 致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任

权利人是否需要支付必要支出和报酬			
拾得人类型	保管费等必要支出	报酬	
未侵占遗失物	权利人应当支付	悬赏广告存在 允诺报酬	权利人应当支付
		未允诺报酬	权利人无需支付
侵占遗失物	权利人无需支付	权利人无需支付	

(2) 遗失物被无权处分





3. 添附

概念	是指不同所有人的财产结合在一起形成一个新的财产,或者对他人财产进行加工从而产生一个新的财产的事实	
提示	如果新的财产 <u>并不难以分割</u> (分离) <u>不构成添附</u>	
类型	示例	识别要点(添附后)
附合	错拿邻居家的乳胶漆刷墙	原物能分清楚是谁的
混合	不同所有人的五常大米被倒在一个米桶里	原物已经分不清楚是谁的
加工	在他人的宣纸上写书法	劳务和其他材料融合
添附物的归属		
当事人有约定的,按照 <u>约定</u> ,没有约定或者约定不明确的,依照 <u>法律规定</u> ;法律没有规定,按照 <u>充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定</u> 。因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的,应当给予 <u>赔偿或者补偿</u>		

四. 占有制度

1. 概述

概念	占有,是对于物在事实上的支配与控制
占有人	对物实施实际控制的人
占有物	被控制之动产或不动产

2. 占有的分类

分类标准	具体分类	示例
占有是否具有法律依据	<u>有权占有</u>	基于各种物权对物占有
	<u>无权占有</u>	设备租赁关系结束后继续占有该设备
<u>无权占有人</u> 是否误信为有占有的权源	<u>善意占有</u>	拿走误以为是自己的手机而对其占有
	<u>恶意占有</u>	偷盗者对盗窃物的占有
提示	有权占有的情境下不讨论善意占有和恶意占有	
占有人对物的占有是否具有所有的意思	<u>自主占有</u>	偷盗者对盗窃物的占有
	<u>他主占有</u>	<u>承租人</u> 对租赁物的占有
占有人在事实上是否直接占有其物	<u>直接占有</u>	质权人对物的占有
	<u>间接占有</u>	出质人对物的占有
提示	间接占有人虽然不直接占有物,但是基于一定法律关系而对直接占有人享有返还请求权	

3. 善意占有与恶意占有的细化规定

占有人类型	权利人能否请求占有人返还原物及其孳息	物的必要维护费用	占有物毁损、灭失		使用占有物造成了物的损害
			保险金、赔偿金以及补偿金	三金以外未弥补的损失	
善意占有人	√	√	√	×	×
恶意占有人		×		√	√

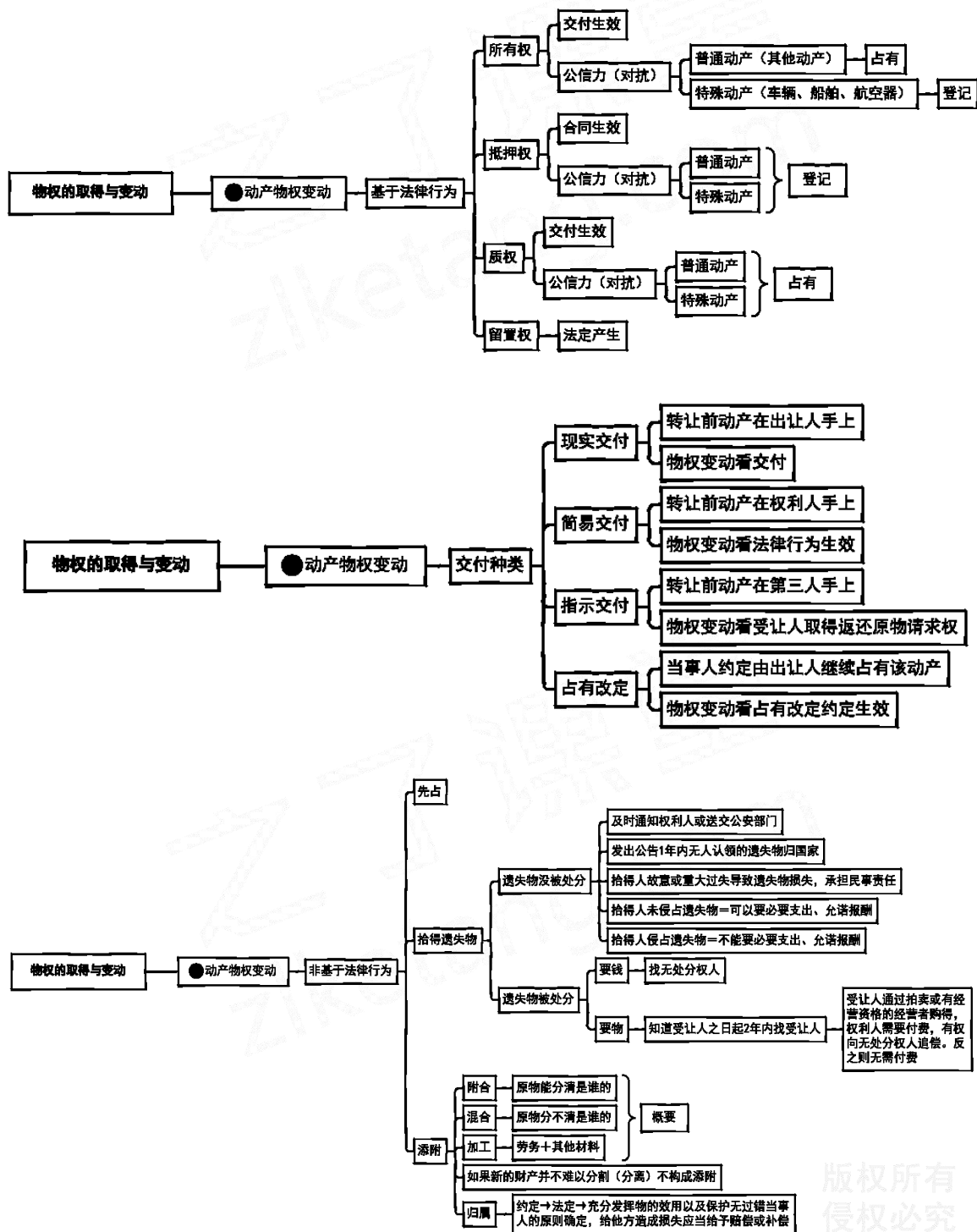
4. 占有保护请求权

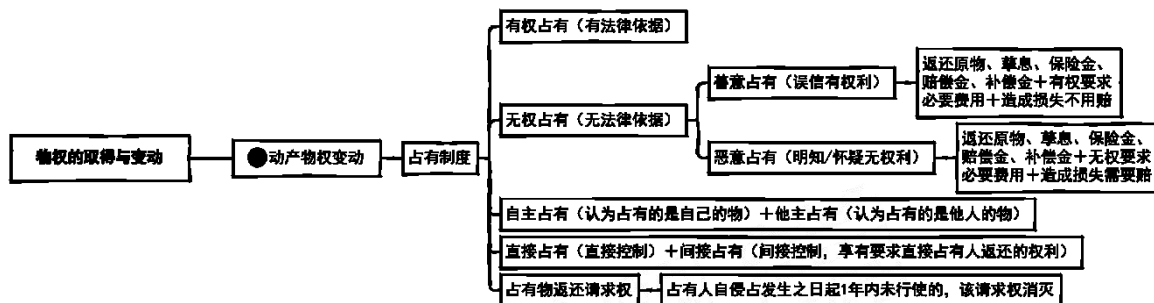
占有请求权类型	占有物返还请求权+占有损害赔偿请求权+占有妨害排除请求权+占有妨害防止请求权
---------	--



占有物返还请求权的 细节性规定	前提	占有的不动产或者动产被侵占的
	期限	自侵占发生之日起1年内未行使的，该请求权消灭
提示	物权保护中的 <u>物权人</u> 所享有的“标的物返还请求权”除未登记的动产适用诉讼时效外，原则上无行使期限之限制	

本单元“知识点3”总结





精学细练

【单选题】李某将一套旧房卖给王某，双方签订了买卖合同，王某支付了全部价款，但未办理移转登记。因搬迁不易，李某提出将旧房内家具低价卖给王某，王某称自己只能在1个月内付清价款，李某同意。3天后，王某搬进李某的旧房居住。下列关于房屋与家具所有权的表述中，正确的是（ ）

- A. 王某已经取得房屋和家具的所有权
- B. 王某已经取得房屋的所有权，但尚未取得家具的所有权
- C. 王某已经取得家具的所有权，但尚未取得房屋的所有权
- D. 王某尚未取得房屋和家具的所有权

【答案】C

【解析】本题中，买卖合同的标的物分别为房屋和家具。房屋属于不动产，其所有权的转移以登记为公示方式，王某与李某尚未办理房屋产权移转登记，所以，王某尚未取得房屋的所有权。家具属于动产，其所有权的转移以交付为公示方式，王某搬进房屋居住，视为已经接受李某交付的家具并对其占有，因此，家具所有权已经归属王某。

【单选题】2023年4月10日，王某到甲汽车销售公司购买一辆小汽车，当日签订合同并支付定金，5月10日交付剩余款项后甲公司向其交付车辆。王某将车停在停车场内，5月20日，王某将车开走，5月22日办理机动车登记。王某取得该车辆所有权的日期是（ ）。（2023年）

- A. 2023年4月10日
- B. 2023年5月22日
- C. 2023年5月10日
- D. 2023年5月20日

【答案】C

【解析】动产物权的设立和转让，自交付时生效，但法律另有规定的除外。5月10日，甲公司向其交付车辆。选项C当选。

【单选题】2025年5月20日，赵某出售一台电脑给钱某，约定钱某付款时交付。5月23日钱某付款，钱某与赵某签订电脑租赁合同，约定赵某继续使用一个月，于离校时交付电脑。此电脑交付方式为（ ）。（2025年）

- A. 简易交付
- B. 占有改定
- C. 现实交付
- D. 指示交付

【答案】B

【解析】动产物权转让时，当事人又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效

版权所有
侵权必究



时发生效力。这是“占有改定”的交付方式。选项B当选。

【单选题】赵某将其所有的一辆自行车借给钱某，借用期间双方于2022年1月10日达成转让协议，约定钱某以1000元的价格购买该自行车并于1月25日支付价款。1月11日，钱某将该自行车以1100元的价格转让给孙某，双方约定钱某以借用人身份继续使用至2月25日再交还孙某，1月13日，钱某向赵某支付价款，下列关于该自行车权属的表述正确的是（ ）。(2022年)

- A. 孙某于2022年1月11日取得自行车所有权
- B. 钱某于2022年1月25日取得自行车所有权
- C. 钱某于2022年1月13日取得自行车所有权
- D. 孙某于2022年2月25日取得自行车所有权

【答案】A

【解析】(1) 简易交付指动产物权设立和转让前，权利人已经占有该动产的，物权自民事法律行为生效时发生效力。所以钱某通过简易交付，于1月10日取得自行车所有权，选项B、C不当选；(2) 占有改定指出让人在转让物权后仍须继续占有转让动产的，出让人与受让人订立合同，使受让人由原来的所有人的占有改变为非所有人的占有，而受让人已取得物权，但将占有权交由出让人行使一段时间，在约定的期限届满时，出让人再按约定将该动产交还受让人直接占有。所以孙某是以占有改定的交付方式取得自行车所有权，1月11日双方约定生效时即取得所有权，选项A当选，选项D不当选。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于拾得遗失物法律效果的表述中，正确的有（ ）。(2022年)

- A. 权利人领取遗失物时，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出
- B. 拾得人侵占遗失物的，无权请求保管遗失物等支出的费用
- C. 遗失物自有关部门发布招领公告之日起6个月内无人认领的，归国家所有
- D. 拾得人因重大过失致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任

【答案】ABD

【解析】拾得遗失物自发布招领公告之日起1年内无人认领的，归国家所有。选项C不当选。

【多选题】2023年3月1日，张某拾得吴某丢失的一幅名贵字画。3月10日，张某将该字画转让给袁某。4月11日，袁某将该字画交给拍卖行拍卖。4月15日，李某通过拍卖取得了该字画。下列表述正确的有（ ）。(2023年)

- A. 吴某有权自知道或者应当知道受让人李某之日起2年内向李某请求返还字画
- B. 张某无权将字画转让给袁某
- C. 吴某有权向张某请求双倍赔偿字画损失
- D. 吴某请求李某返还字画时，李某有权请求吴某支付其购买字画的费用

【答案】ABD

【解析】拾得遗失物，应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取，或者送交公安等有关部门，选项B当选。所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的，权利人有权向无处分权人请求损害赔偿，或者自知道或者应当知道受让人之日起2年内向受让人请求返还原物，选项A当选；但是，受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营人购得该遗失物的，权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用，选项D当选。权利人向受让人支付所付费用后，有权向无处分权人追偿。





【单选题】张某利用宿舍里的一桶油漆粉刷了自己的桌子，张某以为该油漆是室友李某为其购买的，后发是室友王某的油漆，张某用油漆粉刷桌子的法律事实为（ ）。(2025 年)

- A. 借用
- B. 附合
- C. 混合
- D. 加工

【答案】B

【解析】附合，是指不同所有权人的物因密切结合而形成难以分割的新物，若分割会毁损该物或花费较大。附合的认定，关键在于形成的新物难以分割，如错用他人油漆粉刷桌子，属于附合。选项 B 当选。

【单选题】孙某将其所有的一辆小汽车出质给钱某。钱某经孙某同意，驾驶该辆小汽车与林某、赵某一起出游。林某驾驶的小汽车是其从甲公司租借而来。赵某驾驶的小汽车为其同宿舍好友陈某所有，赵某未经陈某同意私自开走，赵某准备在陈某考试结束以后电话告知陈某。下列关于各主体占有类型的表述中，不正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 赵某对小汽车的占有属于恶意占有
- B. 孙某对小汽车的占有属于间接占有
- C. 林某对小汽车的占有属于自主占有
- D. 钱某对小汽车的占有属于有权占有

【答案】C

【解析】他主占有，是指不以所有的意思而为占有，如承租人、借用人、保管人、质权人等对标的物的占有，林某对小汽车属于租借而来，因此属于他主占有，而非自主占有。选项 C 当选。

【多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于动产占有的表述，正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 占有的动产被侵占的，占有人有权请求返还原物
- B. 动产被占有人占有的，权利人可请求返还原物和孳息
- C. 恶意占有人使用动产导致该动产受到损害，应承担赔偿责任
- D. 占有的动产因毁损获得的保险金，动产的权利人请求赔偿的，占有人可以不返还给权利人

【答案】ABC

【解析】占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物，选项 A 当选。不动产或者动产被占有人占有的，权利人可以请求返还原物及其孳息；但是，应当支付善意占有人因维护该不动产或者动产支出的必要费用，选项 B 当选。占有人因使用占有的不动产或者动产，致使该不动产或者动产受到损害的，恶意占有人应当承担赔偿责任，选项 C 当选。占有的不动产或者动产毁损、灭失，该不动产或者动产的权利人请求赔偿的，占有人应当将因毁损、灭失取得的保险金、赔偿金或者补偿金等返还给权利人；权利人的损害未得到足够弥补的，恶意占有人还应当赔偿损失。选项 D 不当选。

【单选题】根据物权法律制度的规定，占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起一定期限内行使，未行使的，该请求权消灭。该期限为（ ）。(2025 年)

- A. 2 年
- B. 6 个月
- C. 3 年



D. 1 年

【答案】D

【解析】占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起 1 年内未行使的，该请求权消灭。
选项 D 当选。

之了课堂
zketang.com

之了课堂
zketang.com

版权所有
侵权必究

